

MARISA TIANSAY ABDULLAH
LWN.
ZETI BINTI ISMAIL DAN LAIN-LAIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 10 Disember 2020 bersamaan 24 Rabiul Akhir 1442H]

[Kes Permohonan No. : 10000-041-0115-2020]

[Permohonan Penyampaian Gantian Di Bawah Seksyen 48 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Pn. Nur Hidayah Binti A Bakar daripada
Tetuan Kamar Ainiah & Co.

Peguam Syarie Responden : Tidak Diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan suatu permohonan *interlokutori* untuk mendapatkan perintah penyampaian gantian di bawah seksyen 48 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMS 2003].

[2] Pihak Pemohon memohon agar penyampaian notis bagi kes Permohonan Lanjut Tempoh Masa Bagi Memfailkan Semakan bagi Kes Permohonan No. : 10000-085-0076-2020 yang difailkan Pihak Pemohon pada 7/9/2020 dilaksanakan melalui penyampaian gantian secara tampalan di alamat terakhir –

- i. Bagi Responden 1 di 2D-02-2A, Desa Impiana, Jalan Prima Utama 2, Taman Puchong Prima, 47150 Puchong, Selangor.

- ii. Bagi Responden 3, 4, 5 dan 6 di alamat No. 35B, Lorong Titiwangsa Satu, Taman Tasik Titiwangsa, 53200 Kuala Lumpur.

[3] Alasan permohonan Pihak Pemohon adalah disebabkan notis kes tersebut telah gagal diserahkan secara kediri kepada Responden - Responden sepertimana berikut –

- i. Responden 1 jarang pulang ke alamat 2D-02-2A, Desa Impiana, Jalan Prima Utama 2, Taman Puchong Prima, 47150 Puchong, Selangor sebaliknya seringkali pulang ke rumah di Cyberjaya yang tidak diketahui alamatnya.
- ii. Responden 3, 4, 5 dan 6 tidak lagi tinggal di alamat No. 35B, Lorong Titiwangsa Satu, Taman Tasik Titiwangsa, 53200 Kuala Lumpur dan tidak diketahui alamat terkini mereka.

[4] Berdasarkan permohonan Pemohon ini, Kami merujuk kepada peruntukan seksyen 48 (1) ETMMS 2003 yang menyatakan bahawa –

*“Jika Mahkamah berpuas hati bahawa atas **apa-apa alasan** yang mencukupi saman atau dokumen lain itu tidak dapat disampaikan dengan cara biasa, Mahkamah boleh memerintahkan supaya saman atau dokumen lain itu disampaikan dengan cara **menampalkan suatu salinannya di papan kenyataan Mahkamah dan juga di suatu tempat yang mudah dilihat di bangunan tempat orang yang kepadanya saman atau dokumen itu hendak disampaikan terakhir diketahui tinggal**, atau mengikut apa-apa cara lain yang difikirkan patut oleh Mahkamah”*

[5] Setelah kami meneliti alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pihak Pemohon, kami berpuashati dengannya dan kami tiada halangan untuk meluluskan permohonan Pihak Pemohon ini.

KEPUTUSAN

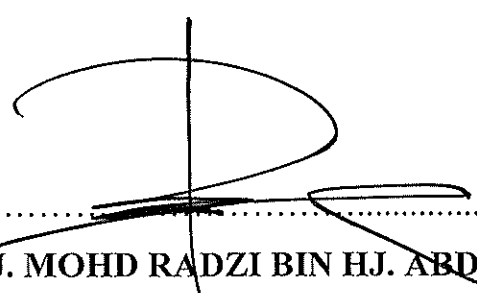
SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Permohonan Pihak Pemohon dalam kes ini, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

1. Permohonan Pemohon adalah **DILULUSKAN**;
2. Pemohon dibenarkan untuk menyampaikan Notis Permohonan Lanjut Tempoh Masa Bagi Memfailkan Semakan, Kes Permohonan No. : 10000-085-0076-2020 melalui penyampaian ganti dengan cara –
 - a. Tampalan di alamat terakhir Responden 1 di 2D-02-2A, Desa Impiana, Jalan Prima Utama 2, Taman Puchong Prima, 47150 Puchong, Selangor dan juga di papan kenyataan Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor.
 - b. Tampalan di alamat terakhir Responden 3, 4, 5 dan 6 di No. 35B, Lorong Titiwangsa Satu, Taman Tasik Titiwangsa, 53200 Kuala Lumpur dan juga di papan kenyataan Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor.

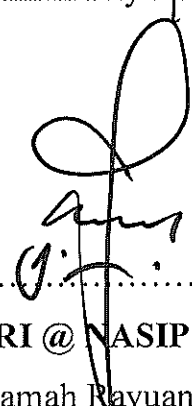
Dibaca dan ditandatangani oleh :-

-
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

- 
-
2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

- 
-
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor